DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

COMMUNE D'EMERAINVILLE

ARRETE N° 2026– 017

Rendant obligatoire le port d'un casque homologué pour les utilisateurs d'Engins de Déplacement Personnel Motorisés (EDPM)

Le Maire de la Commune d'Emerainville,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-1 et L.2212-2 qui confèrent au maire la responsabilité de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques ;

VU l'article R 610-5 du code pénal ;

VU le Code de la Route et les textes réglementaires encadrant l'usage des engins de déplacement personnel motorisés, lesquels prévoient notamment des règles de circulation précises afin d'assurer la sécurité des usagers et des piétons ;

CONSIDÉRANT l'augmentation importante de l'usage des EDPM sur le territoire communal, générant une cohabitation accrue entre piétons, cyclistes, automobilistes et utilisateurs d'engins motorisés légers ;

CONSIDÉRANT les statistiques nationales révélant une hausse significative des accidents impliquant des EDPM et la prévalence élevée de traumatismes crâniens chez les victimes ;

CONSIDÉRANT que plusieurs grandes villes françaises ont adopté des arrêtés similaires visant à rendre obligatoire le port du casque pour tous les utilisateurs d'EDPM afin de réduire la gravité des blessures en cas d'accident ;

CONSIDÉRANT qu'il appartient au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative générale, de prendre toute mesure nécessaire pour protéger les usagers de la voie publique et prévenir les risques d'accidents ;

CONSIDÉRANT que l'obligation du port du casque constitue une mesure de prévention simple, proportionnée, efficace et non contraignante au regard des enjeux de sécurité publique ;

CONSIDÉRANT que la mise en œuvre d'une obligation nouvelle en matière de sécurité doit s'accompagner d'une phase préalable de prévention, d'information et de pédagogie, permettant aux usagers d'être sensibilisés aux risques liés à l'usage des EDPM et à l'importance du port du casque, et que la commune entend privilégier une approche progressive avant toute mesure répressive ;

REÇU EN PREFECTURE
le 09/02/2026
Application agréée E-legalite.com
99_AR-077-217701697-20260203-202617-AR

Article 1er : Le port d'un casque homologué est obligatoire pour toute personne circulant sur un EDPM sur l'ensemble des voies et espaces publics de la commune.

Article 2 : Le casque doit être conforme aux normes en vigueur, correctement attaché et porté de manière à garantir la sécurité de l'usager.

Article 3 : Ne sont pas soumis à cette obligation les personnes poussant un EDPM à la main ou circulant sur un espace strictement privé non ouvert au public.

Article 4 : Le non-respect du présent arrêté expose l'usager à une contravention de 2e classe, conformément à la réglementation.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville d'EMERAINVILLE, Monsieur le Commissaire de Police, le service de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et affiché.

L'ampliation sera transmise à :

- Monsieur le Préfet de Seine et Marne.
- Monsieur le Commissaire de Police, chef de la circonscription de l'agglomération de Noisiel.
- Monsieur le responsable de la police municipale d'ÉMERAINVILLE.

Fait à EMERAINVILLE, le 03 février 2026

Le Maire

MAIRIE D'EMERAINVILLE R.F. (S.-&-M.) 77

Alain KELYOR

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. En outre, il informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de **2 mois** à compter de la publication ou de l'affichage en Mairie de ladite délibération.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être adressé à Monsieur le Maire tandis qu'un recours hiérarchique peut également être adressé à Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne, 12 rue des Saints-Pères, Melun (77000).
Cette démarche prorogera le délai de recours contentieux qui recommencera à courir à compter de la notification de la réponse dans un délai de 2 mois suivant la décision explicite de rejet rendue sur le recours gracieux et/ou hiérarchique.
Une décision implicite de rejet est réputée intervenir à l'expiration d'un délai de 2 mois de silence gardé par l'autorité territoriale sur le recours gracieux et/ ou hiérarchique, la présente délibération pourra alors faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Melun dans un délai de 2 mois à compter de la date où cette décision implicite de rejet est intervenue.

TRANSMIS LE :

REÇU EN PREFECTURE
le 09/02/2026
Application agréée E-legalite.com
99_AR-077-217701697-20260203-202617-AR